

권 고

1. 제 목 : 의무기록 접근통제에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■◆◆병원

3. 내 용

가. 업무개요

공단에서는 전자의무기록을 효율적이고 통일적으로 작성·관리·활용하기 위해 전자의무기록(Electronic Medical Record, 이하 “EMR”라 한다)시스템을 구축·운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「의료법」 제23조(전자의무기록) 제3항에 따르면 누구든지 정당한 사유없이 전자의무기록에 저장된 개인정보를 탐지하거나 누출·변조 또는 훼손하여서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

또한 「개인정보 보호법 시행령」 제30조(개인정보의 안전성 확보 조치)에 따르면 개인정보처리자는 개인정보에 대한 접근통제 및 접근 권한의 제한조치를 취해야 하며, 개인정보 침해사고 발생에 대응하기 위한 접속기록의 보관 및 위조·변조 방지를 위한 조치를 취하도록 되어 있습니다.

따라서 정당한 사유 없이 환자에 대한 전자의무기록 무단 열람 행위는 형사 처벌 대상이 될 수도 있는 사항이므로 EMR 사용자가 전자의무기록을 열람할 시에는 접근통제를 해야 하고, 접속기록을 보관하여 개인정보 침해 사고 발생에 효과적으로 대응할 수 있어야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 EMR 사용자의 의무기록 열람 실태를 확인한 결과, [표]와 같이 의무 기록뷰어에서 타과 진료기록을 열람할 시에는 열람신청을 하게 되면 ◇◇◆◆□□■■■■의 통제 절차를 거쳐서 진료기록을 볼 수 있도록 되어있어 적절한 통제 장치를 마련되어 있으나, 의사메인화면의 수진내역 관리 화면에서 ==▼▼▽▽▽의 기록조회를 위한 승인신청 시 적절한 통제 장치 없이 접근이 가능한 것으로 확인되었습니다.

[표] 의무기록 열람 경로

① 의무기록뷰어	② 의사메인 수진이력
· 의무기록뷰어 오픈 → 사용목적입력(집담회, 연구, 검사확인, 기타) → ◇◇◆◆□□■■■■승인통제 → 열람	· 의사메인 오픈 → 승인신청 → 열람 ※ ◇◇◆◆□□■■■■ 승인통제 부재

4. 관계기관 의견

■■◆◆병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■◆◆병원장은

- 의사메인화면의 수진내역에서 ==▼▼▽▽▽ 진료기록 조회 시, 사용목적, 신청내역, 연락처 등을 입력 후 조회할 수 있도록 의무기록 접근 통제 절차를 마련하시기 바랍니다. (권고)